

**О рисках падения объёмов экспорта удалённого обслуживания
логистики США из Узбекистана**

Автомобильная логистика США почти полностью перешла частному сектору 40 лет тому назад. В начале 2000-х сеть интернет покрывал весь мир. Программные обеспечения улучшили и ускорили процессы во всех индустриях экономики. Были внедрены «умные» электронные устройства в транспорт и инфраструктуру. Маршруты между штатами в США были расширены, развивались пригороды. Начала расти онлайн торговля, вырос спрос на частые потребительские поставки.

Данные факторы сильно увеличили рынок автомобильных грузоперевозок в США. В последнее время 72,7 % всех поставок внутри США приходится именно на автотранспорт. Численность компаний перевозчиков составила 580 тыс., а общее трудоустройство составило 8,4 млн чел., из которых более 3,5 млн – водители. Тягачей зарегистрировано почти 15 млн единиц. Совокупный оборот отрасли превысил \$ 1 трлн в 2023 г., затем снизился до \$ 906 млрд в 2024 г.

Показатели рынка автомобильной логистики США

Категория	Показатель	Период
Доля от всех перевозок	72,7 %	2024
Совокупный оборот	\$ 906 млрд.	2024
Зарегистрированных тягачей	14,9 млн	2024
Численность действующих компаний перевозчиков	580 тыс.	2025
Доля компаний с менее чем 10 тягачами	91,5 %	2025
Численность водителей	3,58 млн	2024
Общее трудоустройство (в т.ч. смежные услуги, без учёта самозанятых)	8,4 млн	2024
Объём рынка ВРО	\$ 128,3 млрд	2025

1. История грузового автотранспорта США

До середины 1930-х годов грузовые перевозки США существовали практически без федерального надзора. Единственным регулятором в сфере транспорта была Межштатная торговая комиссия (ICC), созданная ещё в 1887 г. для надзора за железными дорогами¹. Отрасль грузовых автоперевозок росла стихийно, тарифы за перевозку и маршруты никем не контролировались, а аварийность оставалась крайне высокой.

Переломным моментом стал Закон о перевозчиках (*Motor Carrier Act*) 1935 г. Он распространил юрисдикцию ICC на автомобильный грузовой транспорт под давлением железнодорожного лобби, опасавшегося конкуренции со стороны грузовиков. Новые участники рынка теперь обязаны были получать «сертификат общественной необходимости и удобства», а тарифы за перевозку подлежали обязательной публичной регистрации в ICC за 30 дней до вступления в силу².

В 1936 г. вышли первые федеральные правила безопасности Бюро автоперевозчиков, а в 1938 г. – первые ограничения рабочего времени водителей³. Закон Рида-Булвинкла 1948 г. закрепил за перевозчиками право на коллективное согласование тарифов в так называемых «тарифных бюро», выведя их из-под антимонопольного законодательства вопреки вето президента Трумэна⁴. Система просуществовала 45 лет, превратив ICC в один из наиболее влиятельных регуляторных органов Вашингтона.

Политика ограниченного рынка встретила нарастающую критику к концу 1970-х: тарифы завышались, маршруты ограничивались, конкуренция подавлялась. 1 июля 1980 г. президент Джимми Картер подписал новый Закон о перевозчиках (*Motor Carrier Act of 1980*), ликвидировавший большинство барьеров для входа на рынок и освободивший ценообразование⁵. К 1990 г. число лицензированных перевозчиков значительно превысило 40 тыс., что вдвое больше, чем

¹ congress.gov, econlib.org

² congress.gov

³ [224-120 final Pdf.pdf](#), [Federal Motor Carrier Act of 1935](#)

⁴ [Trucking Deregulation in the United States Submission by the United States to the Ibero- American Competition Forum \(September, 2007\)](#)

⁵ [The Motor Carrier Act of 1980: An Analysis of the Changes](#)

в 1980 г.⁶. К 1985 г. грузоотправители сэкономили около \$ 7,8 млрд ежегодно за счёт снижения тарифов, а к 1998 г. операционные затраты перевозчиков сократились на 75 %⁷. Дерегуляция превратила отрасль в конкурентный частный рынок, однако породила тысячи мелких перевозчиков с минимальным административным ресурсом.

Параллельно с дерегуляцией экономической деятельности федеральное правительство ужесточало требования безопасности. Закон о сухопутном транспорте 1982 г. (*Surface Transportation Assistance Act*) учредил программу MCSAP – федеральные гранты штатам для обеспечения соблюдения стандартов безопасности – и создал национальную сеть маршрутов для грузовиков⁸.

В 1986 г. Закон о безопасности коммерческих автотранспортных средств (*Commercial Motor Vehicle Safety Act*) ввёл единую национальную лицензию коммерческого водителя (*CDL*)⁹.

В 1995 г. ICC была прекращена Законом о прекращении деятельности ICC, а её функции разделились между Советом по наземным перевозкам¹⁰ (*STB, регулятор по экономической части*) и Федеральное управление автомобильных дорог (*FHWA, регулятор по части безопасность*)¹¹. 1 января 2000 г. в соответствии с Законом об улучшении безопасности грузовых перевозок от 1999 г. было создано Федеральное управление по безопасности автомобильных перевозчиков (*FMCSA*) – ныне главный федеральный регулятор отрасли¹².

С 2000-х годов FMCSA последовательно вводила новые инструменты надзора: программа CSA (Соблюдение требований, безопасность, подотчётность) запущена в 2010 г.; Информационная система FMCSA по учету нарушений требований к употреблению наркотических средств и алкоголя (*Drug & Alcohol Clearinghouse*) – в январе 2020 г.; обязательные электронные регистраторы рабочего времени (*Electronic Logging Device, ELD*) – в декабре 2017 г. в соответствии

⁶ [Trucking Deregulation - Econlib](#)

⁷ [Forty Years After Surface Freight Deregulation | The Regulatory Review](#)

⁸ [Palace Coup: President Ronald Reagan and the Surface Transportation Assistance Act of 1982 - Federal Aid Legislation - Highway History - Federal Highway Administration](#)

⁹ [tile.loc.gov](#)

¹⁰ [The Surface Transportation Board \(STB\): Background and Current Issues | Congress.gov | Library of Congress](#)

¹¹ [S. Rept. 104-176 - INTERSTATE COMMERCE COMMISSION SUNSET ACT OF 1995 | Congress.gov | Library of Congress](#)

¹² [About Us | FMCSA](#)

с 49 CFR Part 395¹³. Именно введение обязательного использования ELD создало основу для перевода внутренних рабочих процессов отрасли в цифровой формат, так как сведения о водителе теперь доступны через интернет в режиме реального времени.

Массовая международная передача деловых процессов внешнему исполнителю (*outsource, BPO – business process outsourcing*) стал возможен в 1990-е годы, когда экономическая либерализация в Индии и на Филиппинах открыла доступ к англоговорящей квалифицированной рабочей силе по ценам, принципиально ниже американских. «Кризис Y2K» в конце 1990-х ускорил этот процесс – потребность в масштабируемых командах в короткие сроки доказала жизнеспособность офшорной модели¹⁴. По данным исследования Калифорнийского университета, уже к 2003 г. Индия контролировала около 44 % мирового рынка BPO программного обеспечения и офисных функций¹⁵.

Для справки: «Кризис Y2K» – это проблема старых компьютерных систем, в которых год часто указывался двумя последними цифрами. При переходе к 2000 г. существовал риск ошибочного распознавания даты «00», что могло привести к сбоям в работе критически важных информационных систем. Благодаря масштабной модернизации программного обеспечения серьезных последствий удалось избежать. Кризис стал одним из факторов роста спроса на внешние IT-компетенции и развития BPO цифровых услуг.

Для автотранспортной отрасли США отрасль BPO возникла как прямое следствие дерегуляции 1980 г. Дробление рынка создало массу мелких перевозчиков (91,5 % операторов управляют менее чем 10 грузовиками каждый¹⁶), у которых нет ресурсов для содержания собственного административного персонала. Первые компании, специализирующиеся на BPO логистических процессов, появились в США в 1990-х. В частности, DATAMARK сообщает о более чем 30-летней истории работы с транспортными компаниями по обработке фрахтовых накладных¹⁷. Технологическим толчком стало повсеместное

¹³ [2015-31336.pdf](#)

¹⁴ [Offshore Outsourcing to India by U.S. and E.U. Companies | UC Davis Business Law Journal](#)

¹⁵ [Offshore Outsourcing to India by U.S. and E.U. Companies | UC Davis Business Law Journal](#)

¹⁶ [Economics and Industry Data | American Trucking Associations](#)

¹⁷ [Company | About Us | DATAMARK, Inc.](#)

распространение интернета и VoIP-связи в 2000-е годы, сделавшее удалённые диспетчерские услуги практически неотличимыми от местных.

Сегодня Филиппины занимают доминирующее положение в ВРО логистических операций для США. По данным IT & Business Process Association of the Philippines (IBPAP), в 2024 г. в ВРО-секторе страны было занято 1,82 млн чел., генерирующих \$ 38 млрд экспортной выручки, значительная часть которой приходится на транспортную поддержку¹⁸.

Индия специализируется на высокообъёмных процессных задачах – обработке фрахтовых счетов и роботизированной автоматизации. Колумбия и Белиз активно осваивают нишу диспетчерских услуг благодаря совпадению часовых поясов с Восточным и Центральным временем США. Зарубежные команды обходятся на 50-70 % дешевле американских при сопоставимом качестве в установленных процессах¹⁹.

2. Цепочка автомобильных грузоперевозок в нынешней логистической отрасли США.

Одна внутренняя отправка с полной загрузкой фуры (*full truckload, FTL*) обычно проходит через несколько звеньев от отправителя грузов до конечного получателя.

Грузоотправитель (также называемый фактическим владельцем груза, отправителем или, когда третья сторона оплачивает перевозку от имени владельца, коммерческим грузоотправителем²⁰) владеет товаром и предлагает груз к перевозке. Груз хранится, комплектуется и подготавливается на **складе или в распределительном центре**.

Чтобы найти грузовик, грузоотправитель обычно обращается к посреднику – **грузовому брокеру**, который по закону определяется как лицо, организующее за вознаграждение перевозку имущества уполномоченным автоперевозчиком^{21 22}, либо к **стороннему логистическому провайдеру (3PL)**, который выполняет ту же функцию по организации перевозок (и потому, согласно законодательству, подпадает под определение брокера, когда делает это).

¹⁸ [The Continued Growth of BPO in the Philippines - 365Outsource.com](https://www.365Outsource.com)

¹⁹ [Top 5 Offshoring Destinations for US Freight and Logistics](https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/375.103)

²⁰ <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/375.103>

²¹ <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/13102>

²² <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/371.2>

Посредник передаёт груз **автоперевозчику** – лицу, осуществляющему автомобильные перевозки за вознаграждение²³, – чья диспетчерская функция назначает его **водителю**, который перевозит груз и подписывает документы. Груз передаётся **грузополучателю** или **конечному клиенту**, который подтверждает доставку специальным документом о подтверждение доставки **POD (Proof of Delivery)**.

Когда более мелкие отправки совмещаются в едином транзите, в цепочке может появиться **экспедитор**. Он собирает и собирает воедино отправки, принимает на себя ответственность за перевозку и выпускает собственную транспортную накладную **BOL (Bill of Lading)**. При этом экспедитор юридически выступает одновременно как принимающий и доставляющий перевозчик и несёт ответственность перевозчика согласно поправке Кармака (*Carmack Amendment*)^{24 25}. При импортных грузах добавляется **таможенный брокер**, лицензированный **Таможенно-пограничной службой США (U.S. Customs and Border Protection, CBP)** для таможенного контроля грузов через **СВР**^{26 27}.

Параллельно физическому перемещению существует **внутренний операционный уровень** функций бизнес-процессов (*back office*), затрагивающий каждое звено. Это включает в себя бронирование грузов и подтверждение ставок, диспетчеризация и обслуживание в нерабочее время, поддержка подключения/проверки перевозчиков, отслеживание грузов («контрольные звонки»), документооборот (*обработка транспортных накладных и POD*), а также начисление и оформление платежей, выставление счетов, аудит транспортных счетов, бухгалтерский учёт и взаиморасчёты.

Эти функции здесь обозначаются как «ВРО», и большая их часть выполняется удалённо^{28 29 30}. Услуга по **досрочному получению оплаты за выполненные перевозки через факторинговые компании (freight factoring)** позволяет перевозчику продать свои неоплаченные счета в обмен на аванс (за **24** ч.), чтобы перекрыть отсрочку в **30-90** дней.³¹

²³ <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/13102>

²⁴ law.cornell.edu

²⁵ law.cornell.edu

²⁶ law.cornell.edu

²⁷ cbp.gov

²⁸ freightwaves.com

²⁹ trans.uz

³⁰ superstaff.com

³¹ geotab.com

Цепочка континентальных автомобильных грузоперевозок в США

Участник	Роль	Место в цепочке	Нахождение
Грузоотправитель (BCO)	Владеет грузом и предлагает его к перевозке; указывается как грузоотправитель или грузополучатель в транспортной накладной ³² .	Начало цепочки	Внутри страны
Оператор склада	Принимает, хранит, комплектует, подготавливает и загружает груз; управляет запасами.	Между грузоотправителем и перевозкой	Внутри страны (физически)
3PL (сторонняя логистика)	Организует логистические услуги для грузоотправителей и управляет ими; когда организует перевозку за вознаграждение, действует в рамках определения брокера.	Посредник	Головной офис внутри страны; бэк-офис часто за границей
Грузовой брокер	За вознаграждение организует перевозку уполномоченным автоперевозчиком; зарегистрирован в FMCSA и обеспечен поручительством (\$75,000) ^{33 34 35} .	Посредник (между грузоотправителем и перевозчиком)	Внутри страны, за границей (регулируется)
Экспедитор	Собирает, консолидирует отправки, принимает ответственность за перевозку, выпускает собственную транспортную накладную; применяется ответственность перевозчика ^{36 37} .	Посредник / консолидатор	Внутри страны (регулируется)
Автоперевозчик с собственным парком	Осуществляет автомобильные перевозки за вознаграждение; эксплуатирует грузовики и нанимает водителей по найму/договору ³⁸ .	Магистральная перевозка	Внутри страны (регулируется)
Владелец-оператор	Независимый дальнбойщик, владеющий транспортным средством и либо имеющий собственное разрешение (authority), либо работающий по лизингу на перевозчика ³⁹ .	Магистральная перевозка	Внутри страны
Диспетчерская служба	Бронирует грузы и координирует работу от имени перевозчика; законна как добросовестный агент перевозчика, но действует как брокер (и обязана зарегистрироваться) если организует перевозки для нескольких перевозчиков ^{40 41} .	Бэк-офис вокруг перевозчика	Часто за границей
Биржа грузоперевозок	Электронная площадка, сопоставляющая доступные грузы и автомобили за плату ⁴² .	Площадка на этапе передачи груза	Платформа внутри страны
Факторинговая компания	Выкупает неоплаченные счета перевозчика с дисконтом и авансирует денежные средства (часто в течение 24 ч) ⁴³ .	Оплата за перевозку	Внутри страны

³² law.cornell.edu

³³ law.cornell.edu

³⁴ law.cornell.edu

³⁵ prepass.com

³⁶ law.cornell.edu

³⁷ law.cornell.edu

³⁸ law.cornell.edu

³⁹ ooida.com

⁴⁰ federalregister.gov

⁴¹ law.cornell.edu

⁴² ccjdigital.com

⁴³ geotab.com

Участник	Роль	Место в цепочке	Нахождение
Таможенный брокер	Лицензирована СБР для ведения таможенной деятельности и очистки импортных грузов ^{44 45} .	Импортный этап	Внутри страны (лицензируется)
Перевозчик «последней мили»	Обслуживает последний этап до грузополучателя/конечного клиента, часто для посылок и крупногабаритных товаров.	Конец цепочки	Внутри страны (физически)
Страховщик грузов	Предоставляет страхование груза и ответственности; перевозчики / брокеры должны соответствовать минимальным уровням финансовой ответственности ⁴⁶ .	Слой управления рисками (все звенья)	Внутри страны (регулируется)
Поставщик услуг проверки перевозчиков / предотвращения мошенничества	Проверяет перевозчиков по данным FMCSA (например, SAFER) и собственным сигналам до передачи груза ⁴⁷ .	Подключение / передача груза	Инструменты внутри страны
Офшорный ВРО-провайдер back office	Удалённо выполняет диспетчеризацию, отслеживание, документооборот, биллинг, бухучёт и поддержку для перевозчиков/брокеров из США ⁴⁸⁴⁹ .	Охватывает всю цепочку	Офшор

3. Нормативно-правовая основа сектора автомобильной логистики США

Нормативно-правовая основа автомобильной логистики США опирается на несколько последовательных правовых уровней регулирования. Каждый последующий уровень при этом заменяет полностью или переделывает предыдущий.

До 1935 г. континентальная автомобильная грузоперевозка между штатами не устанавливалась в законодательстве. В 1935 г. Конгресс принял Закон об автомобильных перевозчиках. Посредством этого закона была основана система, где Межштатная комиссия по торговле (ICC) ограничивала вход в индустрию новых участников, подтверждала определённые маршруты и требовала официально зарегистрировать ставки платы за перевозку грузов и условия их применения в регулирующем органе за 30 дней до вступления их в силу⁵⁰.

⁴⁴ law.cornell.edu

⁴⁵ cbp.gov

⁴⁶ law.cornell.edu

⁴⁷ safer.fmcsa.dot.gov

⁴⁸ freightwaves.com

⁴⁹ trans.uz

⁵⁰ [Trucking Deregulation in the United States Submission by the United States to the Ibero- American Competition Forum \(September, 2007\)](#)

Вслед за этим в 1948 г. был принят Закон Рида-Булвинкла по причине антимонопольных исков над коллективной установкой цен. Закон позволял тарифным бюро, функционировавшим в согласии с ИСС, устанавливать тарифы за перевозки. В результате практически все перевозчики приписывались к таким тарифным бюро, а заказчики расплачивались исключительно по завышенным ценам, установленным тарифным бюро⁵¹.

Переломным событием в индустрии стало принятие в 1980 г. Закона об автомобильных перевозчиках, дерегулировавшего индустрию в сторону свободных рыночных условий. Это позволяло избегать монополистический характер фиксирования цен. Эффект данного закона оказался значительным и был подтверждён независимыми исследованиями и отразился в отчёте FTC (*Федеральная комиссия по торговле*).

Так, средний тариф за перевозку груза в стандартном объёме TL (*truckload*) снизился на 25 % за период 1977-1982 гг. Средний тариф за груз ниже стандартного объёма LTL (*less than truckload*) сократился на 12 % за тот же период несмотря на удвоение цен за топливо.

Количество малых TL перевозчиков увеличилось с 20 тыс. в 1980 г. до 55 тыс. к 1995 г. Чистая прибыль от дерегуляции оценивалась в более чем \$ 18 млрд по меркам 1996 г. Количество занятых в индустрии увеличилось почти на 30 % за семь лет с 1980 г. Операционные расходы на одну милю TL перевозок сократились как минимум на 75 %⁵².

Этот период непосредственным началом ВРО логистики грузоперевозок США в качестве новой категории рынка. Появилась роль брокера, которая на сегодняшний день составляет крупнейшую часть всех секторов индустрии, доступных для передачи на внешнее исполнение.

В 1995 г. был принят Закон о прекращении Межштатной комиссии по торговле (*ICC Termination Act of 1995, H.R.2539*). Полномочия ИСС были переданы Совету по надземному транспорту (*Surface Transportation Board, STB*). STB стал структурным подразделением Министерства транспорта

⁵¹ [Trucking Deregulation in the United States Submission by the United States to the Ibero- American Competition Forum \(September, 2007\)](#)

⁵² [Trucking Deregulation in the United States Submission by the United States to the Ibero- American Competition Forum \(September, 2007\)](#)

(*Department of Transportation, DOT*). Закон уточнил термин «перевозчик», распространив его на автомобильного перевозчика, водного перевозчика и экспедитора грузов, и наделил Министра транспорта и Совет юрисдикцией над этими субъектами.⁵³

Данный закон заложил основу для нынешней системы регистрации брокеров, перевозчиков и экспедиторов, закреплённой в Разделе 49 Свода законов США (*49 U.S.C. § 13901*)⁵⁴. Пункт (a) § 13901 гласит прямо: лицо может осуществлять перевозку в качестве автомобильного перевозчика... или оказывать услуги в качестве экспедитора груза... или в качестве брокера при перевозке... только если это лицо зарегистрировано в соответствии с данной главой.

Закон «О продвижении вперёд в XXI веке» (*Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act, MAP-21*) в 2012 г.⁵⁵ внёс поправки в § 13901, в целом переработав систему регистрационных номеров⁵⁶, установив требование о присвоении отличительного регистрационного номера с указанием типа перевозки или услуги – законодательного предшественника нынешних усилий по объединению номеров USDOT в рамках системы Motus.

4. Главные управляющие ведомства

Современная система регулирования разделена на экономический и регистрационный контроль, а также контроль в сфере безопасности. Такое разграничение полномочий было непосредственно сформировано в соответствии с законодательством 1995 года.

Конгресс США является высшим законодательным органом, формирующим федеральное законодательство в сфере автомобильной логистики. Именно Конгресс принимает законы, определяющие правила функционирования транспортного рынка, устанавливает полномочия федеральных ведомств и осуществляет парламентский контроль за их деятельностью. В последние годы в Конгрессе рассматривается ряд законопроектов, связанных с незаконной брокерской деятельностью, кражами грузов, иностранными диспетчерскими услугами и электронными устройствами учёта рабочего времени (*ELD*). В случае

⁵³ [Statement on Signing the ICC Termination Act of 1995 | The American Presidency Project](#)

⁵⁴ [49 U.S. Code § 13901 - Requirements for registration | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute](#)

⁵⁵ [PUBL141.PS](#)

⁵⁶ [49 U.S. Code § 13901 - Requirements for registration | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute](#)

принятия данные инициативы могут напрямую повлиять также на деятельность иностранных компаний, работающих в цепочке автомобильной логистики США.

DOT (Министерство транспорта США) является федеральным органом исполнительной власти, ответственным за развитие транспортной системы США и реализацию государственной транспортной политики. В структуру DOT входят FMCSA, Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA) и другие транспортные ведомства. Министерство координирует развитие транспортной инфраструктуры, реализует федеральные программы и выстраивает взаимодействие между государственным и частным секторами. Кроме того, DOT способствует более эффективному управлению грузовыми потоками посредством платформы FLOW (*Freight Logistics Optimization Works*), направленной на развитие обмена данными между участниками транспортно-логистической цепочки.

FMCSA (Федеральное управление безопасности автоперевозчиков) является основным органом, регулирующим повседневную деятельность всех участников цепочки автомобильных грузоперевозок в США. К ним относятся автоперевозчики, брокеры, экспедиторы, а также в последние годы всё большее количество иностранных диспетчерских сервисов. Основной задачей FMCSA является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческих грузовых автомобилей и автобусов, а также снижение количества связанных с ними случаев гибели и травмирования людей.

FMCSA разрабатывает стандарты безопасности и регуляторные требования в сфере коммерческих водительских удостоверений, осуществляет анализ данных, финансирует исследования, а также проводит контрольные и информационно-разъяснительные мероприятия. В сферу ответственности FMCSA входят процессы регистрации (*через новую систему Motus*), стандарты CDL, требования к режиму труда и отдыха водителей (*Hours of Service*), требования к электронным устройствам учёта рабочего времени (*Electronic Logging Device, ELD*), а также правила, регулирующие финансовую ответственность брокеров.

DOJ (Министерство юстиции США) выполняет особую роль в системе регулирования. Оно не является непосредственным регулятором

автомобильной транспортной отрасли, однако после судебного решения 2019 года, вынесенного не в пользу FMCSA, стало единственным органом, обладающим полномочиями по применению гражданско-правовых санкций за нарушения коммерческих правил, регулируемых FMCSA. Это фактически превратило DOJ в совместного участника регулирования при обеспечении исполнения законодательства в вопросах незаконной брокерской деятельности и борьбы с мошенничеством в сфере грузоперевозок. В ближайшей перспективе предполагается закрепление данной роли на законодательном уровне.

OIG (Управление генерального инспектора Министерства транспорта США) осуществляет направление уголовных расследований, которое является отдельным от гражданско-правовых полномочий DOJ. Согласно отчёту FMCSA, представленному Конгрессу в июле 2024 года, OIG передало в DOJ ряд дел, связанных с многочисленными пострадавшими от мошенничества в сфере услуг по перевозке личного имущества, для дальнейшего расследования и возможного предъявления обвинений. Кроме того, OIG совместно с DOJ участвовало в привлечении к ответственности должностных лиц компаний, что привело к вынесению судебных решений и назначению наказаний в виде лишения свободы.

FTC (Федеральная торговая комиссия США) является федеральным органом, ответственным за обеспечение добросовестной конкуренции на рынке автомобильной логистики и защиту прав потребителей. Комиссия расследует случаи недобросовестной коммерческой практики, нечестной конкуренции, ложной рекламы и мошенничества, а также применяет соответствующие гражданско-правовые меры. В логистической отрасли FTC, в частности, осуществляет контроль за деятельностью компаний, оказывающих услуги по перевозке личного имущества, логистических посредников и других поставщиков услуг для потребителей.

FBI (Федеральное бюро расследований США) является основным правоохранительным органом, расследующим тяжкие федеральные преступления, связанные с автомобильной логистикой. В его полномочия входит выявление и расследование краж грузов, деятельности организованных преступных группировок, финансового мошенничества, киберпреступлений, подделки деловой электронной

переписки (*Business Email Compromise, BEC*), использования поддельных личностей и других преступных схем, направленных против логистической цепочки. В рамках таких дел FBI взаимодействует с DOJ, DHS и другими федеральными ведомствами.

DHS (Министерство внутренней безопасности США) является федеральным органом, ответственным за обеспечение внутренней безопасности страны и играет важную роль в защите транспортной системы и цепочек поставок. Входящие в его структуру Служба таможенного и пограничного контроля (*CBP*), Служба расследований внутренней безопасности (*HSI*) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (*CISA*) осуществляют контроль перемещения грузов через границу, противодействуют контрабанде и транснациональной преступности, а также защищают логистическую инфраструктуру от киберугроз. В последние годы рассматриваемые Конгрессом законопроекты предусматривают дальнейшее расширение полномочий DHS в сфере противодействия кражам грузов и угрозам для цепочек поставок.

5. Текущие изменения в законодательстве США

Собственный доклад FMCSA Конгрессу от июля 2024 г. точно указывает исходную точку: в 2019 г. административный судья Министерства транспорта постановил по делу «*Darlene Riojas et al.*», дело № FMCSA-2012-0174, что FMCSA не обладает законными полномочиями административно рассматривать и налагать гражданско-правовые санкции за нарушения части «В» подраздела IV Раздела 49 – включая правила о брокерах – и что FMCSA вместо этого должна добиваться рассмотрения дела в федеральном окружном суде.

FMCSA заявляет об этом пробеле в законе так, что необходимость передавать дела в DOJ для наложения гражданско-правовых санкций за нарушения коммерческих правил создаёт значительный барьер для правоприменения, включая случаи незаконного брокериджа. Пока регулируемый субъект добровольно не устранит нарушение, FMCSA обязана передавать дело в DOJ для дальнейшего правоприменения.

До решения по делу Риохас FMCSA выдала около 20 уведомлений о претензиях (*Notices of Claim*) в период с 2014 по 2019 г. за незаконный брокеридж согласно 49 U.S.C. § 14916. После дела Риохас в распоряжении

ведомства остались лишь уведомления о нарушении *(без штрафа)* и письма о вероятном нарушении *(предлагают штраф, но требуют дальнейшего сопровождения со стороны DOJ, если брокер не урегулирует вопрос добровольно)*.

Собственный вывод ведомства, процитированный дословно из доклада: «Агентство полагает, что пересмотр своих законодательных норм с целью чётко наделить FMCSA законными полномочиями административно налагать гражданско-правовые санкции за незаконный брокеридж является необходимым и целесообразным»⁵⁷.

Этот доклад – важнейший документ для понимания того, почему существует рассматриваемое ниже законодательство. Это реакция Конгресса на официальный запрос самого регулятора о предоставлении ему законодательных полномочий, которых у него сейчас нет.

Система регистрации Motus (*Motus: USDOT Registration System*⁵⁸) от FMCSA продвинулась дальше поэтапного запуска. Motus теперь открыта для **всех** субъектов, которым требуется номер USDOT или разрешение на деятельность, включая автоперевозчиков, брокеров, экспедиторов, операторов интермодального оборудования (*компании, предоставляющие контейнерные шасси и другое оборудование для комбинированных перевозок*) и объекты для перевозки в цистернах, а также для вспомогательных компаний, таких как заявители BOC-3 и страховые/поручительские компании. FMCSA описывает это как важный шаг вперёд в усилиях FMCSA по укреплению надзора, сокращению мошенничества и повышению эффективности. Проверка личности через Login.gov теперь является обязательным первым шагом для любого регистранта.

Для внешних ВРО-компаний это означает, что любой иностранный диспетчерский субъект, который в итоге подпадёт под требование о брокерской регистрации, будет регистрироваться именно через эту систему и подпадёт под ту же инфраструктуру проверки личности, что применяется сегодня к отечественным субъектам.

⁵⁷ [Unlawful Brokerage Activities Report to Congress Final July 2024.docx](#)

⁵⁸ [Move into Motus | FMCSA](#)

С 16 марта 2026 г. право на получение CDL для нерезидентов имеют только держатели неиммиграционных виз «Н-2А», «Н-2В» и «Е-2». Для проверки законного иммиграционного статуса штаты обязаны направлять запросы в систему SAVE (*Systematic Alien Verification for Entitlements*), администрируемую USCIS (*U.S. Citizenship and Immigration Services*). Срок действия CDL для таких лиц ограничен одним годом. Штаты, не соблюдающие эти требования, обязаны полностью приостановить выдачу удостоверений⁵⁹.

На фоне указанных выше институциональных и правовых изменений в Конгрессе США рассматривается ряд законопроектов, которые могут оказать непосредственное влияние на сферу автомобильной логистики. Некоторые из них направлены на усиление мер по борьбе с мошенничеством, в то время как другие предусматривают пересмотр требований к иностранным диспетчерским услугам, электронным средствам контроля и участникам логистической цепочки. Ниже рассматривается основное содержание данных законопроектов.

Законопроект **H.R. 8267/S. 3950** именуемый **SAFER** (*Securing American Freight, Enforcement, and Reliability in Transport Act*⁶⁰), рассматривается на внесение в Главу 49 новый пункт **§ 13910**, дословно гласящий: «Лицо, действующее как иностранная диспетчерская служба, обязано зарегистрироваться в качестве брокера».

Точное законодательное определение «иностранной диспетчерской службы» в законопроекте (*поправка к § 13102*) охватывает лицо, которое:

- а) не находится на территории США, Мексики или Канады;
- б) имеет основное место ведения деятельности или существенные операции в иностранном государстве;
- в) выступает прямым лицензированным агентом от имени одного или нескольких автоперевозчиков по формальному письменному соглашению;
- г) получает вознаграждение от этих автоперевозчиков на основании заранее установленного письменного юридического договора;

⁵⁹ [Non-Domiciled CDL 2026 Final Rule FAQs | FMCSA](#)

⁶⁰ [Text - H.R.8267 - 119th Congress \(2025-2026\): SAFER Transport Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

д) оказывает исключительно административные или вспомогательные услуги, ограниченные координацией перемещения грузов без принятия ответственности за груз, и осуществляет коммуникацию через брокера для организации перевозки от имени автоперевозчика; и

е) не занимается поиском или привлечением грузоотправителей.

Мексика и Канада прямо исключены из определения «инострannого», а значит, данное положение нацелено именно на субъектов за пределами Северной Америки. Фактически, единственной дополнительной переменной законопроекта, географическое положение, и есть то, что лишило бы такой субъект этой защиты.

Отдельно законопроект предусматривает создание Консультативного комитета по борьбе с мошенничеством и хищениями грузов (*Freight Fraud and Theft Advisory Committee*) и требует заключения меморандума о взаимопонимании между Министром транспорта и Генеральным прокурором для формализации порядка обмена информацией о мошенничестве в сфере грузоперевозок между DOT и DOJ – прямой законодательный ответ на пробел координации, на который сама FMCSA указала в своём докладе 2024 г. Законопроект также придал бы законодательную основу переходу от MC-номеров к номерам USDOT, вместо того чтобы опираться исключительно на административный запуск системы Motus силами FMCSA.

Законопроект **Dalilah's Law (H.R.5688)** предусматривает существенное ужесточение требований к иностранным диспетчерским сервисам и коммерческим водителям, работающим в сфере автомобильной логистики. Согласно законопроекту, предлагается проводить экзамены на получение коммерческого водительского удостоверения (*CDL*) исключительно на английском языке, усилить контроль в отношении водителей с недостаточным уровнем владения английским языком, а также запретить автоперевозчикам использовать диспетчерские услуги, расположенные за пределами Северной Америки. Данная инициатива является одной из наиболее жёстких законодательных мер, направленных на прямое ограничение участия иностранных ВРО-компаний в цепочке автомобильной логистики США.

Законопроект CORCA (*Combating Organized Retail Crime Act*) от 2025 г. расширяет круг деяний, подпадающих под федеральные преступления при межштатной перевозке похищенного имущества, разрешает возбуждение уголовных дел на основании совокупной стоимости похищенного за 12-месячный период, позволяет рассматривать эти деяния как основание для возбуждения федеральных дел об отмывании денег и разрешает уголовную конфискацию имущества. Законопроект теперь находится в Сенате вместе с S.1404, где он остаётся в Комитете по судебной системе с апреля 2025 г., несмотря на решительное голосование Палаты представителей.

Законопроект **GHOSTRUCK Act** (*H.R.9369*) предусматривает запрет на удалённое изменение данных электронных устройств учёта рабочего времени (*ELD*) или вмешательство в них из-за пределов Северной Америки. Законопроект направлен на обеспечение целостности данных ELD и снижение вероятности внешнего вмешательства. На практике данное ограничение может напрямую повлиять на отдельные повседневные функции иностранных диспетчерских сервисов, поскольку они работают с данными ELD в процессе контроля режима труда и отдыха водителей.

Несмотря на различия в содержании рассматриваемых законопроектов, их объединяет общее направление регулирования. Все они направлены на усиление контроля над цепочкой автомобильной логистики, обеспечение более точной идентификации участников логистического процесса, снижение рисков мошенничества и краж грузов, а также введение дополнительных требований к иностранным поставщикам услуг. В случае принятия данные инициативы могут оказать существенное влияние не только на внутренний рынок США, но и на деятельность иностранных ВРО-компаний, оказывающих удалённые услуги участникам американской автомобильной логистической цепочки.

Президент ATA (*American Trucking Association*) Крис Спир заявил в поддержку данного законопроекта о том, что похитители грузов крадут у отрасли автоперевозок по \$ 18 млн ежедневно.

Описанное выше ужесточение регулирования происходит на фоне существенного снижения рентабельности деятельности автоперевозчиков. Данная тенденция независимо подтверждается

отчётом ATRI за 2025 г. Согласно отчёту, средняя стоимость эксплуатации грузового автомобиля в 2024 г. составила \$ 2,26 за милю. Без учёта затрат на топливо предельные эксплуатационные расходы увеличились на 3,6 % и достигли \$ 1,78 за милю. Это является самым высоким показателем за весь период наблюдений ATRI.

Средняя операционная прибыль не превышала 2 % почти во всех сегментах рынка. Исключение составили лишь перевозки сборных грузов (LTL). В сегменте перевозок комплектных грузов (TL) средняя операционная прибыль составила минус 2,3 %.

В ответ на рост расходов часть перевозчиков сократила численность административного и вспомогательного персонала на 6,8 %. Этот показатель является прямым количественным подтверждением усиливающегося давления расходов. В таких условиях передача отдельных функций сторонним исполнителям становится экономически оправданным решением.

Аналогичную тенденцию подтверждают и данные Armstrong & Associates за 2025 г. Согласно им, объём рынка логистических услуг, передаваемых внешним исполнителям (3PL), в США в 2025 г. достиг \$ 323,4 млрд. По сравнению с предыдущим годом рынок увеличился на 5,0 %.

Таким образом, спрос на услуги ВРО продолжает расти, несмотря на снижение рентабельности деятельности перевозчиков. Это свидетельствует о том, что использование внешних поставщиков услуг становится не дополнительным инструментом повышения эффективности, а одним из устойчивых способов снижения затрат.

6. Преступные схемы и мошенничество в отрасли автомобильных грузоперевозок США.

После пандемийного бума рынок автомобильных грузоперевозок США вошёл в затяжной спад, и именно её экономика – избыток провозных мощностей и ставки ниже себестоимости легальной работы – создала питательную среду для всплеска мошенничества и хищений грузов⁶¹. По мере массового ухода мелких перевозчиков, наплыва минимально подготовленных водителей и при ограниченных полномочиях

⁶¹ otr.com/solutions

регулятора преступность сместилась от «уличной» кражи к стратегическому хищению – через обман, подмену личности и кибератаку.

Растёт не столько число инцидентов, сколько их «стоимость». По данным Verisk CargoNet, при практически неизменном количестве событий в 2025 году оценочные потери достигли почти \$ 725 млн – на 60 % больше, чем годом ранее⁶². Ниже разобраны главные проблемы отрасли, типология схем, наиболее уязвимые звенья цепочки и опорные цифры.

Текущий спад начался в апреле 2022 г. и стал одним из самых продолжительных в истории отрасли. Во время пандемии число перевозчиков «по найму» выросло примерно с 241 тыс. в июне 2020 г. до более чем 475 тыс. к июлю 2023 г. – рост почти на 96 %, наводнивший рынок мощностями⁶³. Когда спрос на перевозки снизился, цены на разовые перевозки упали ниже уровня затрат перевозчиков. По оценке ATRI, средняя себестоимость рейса в 2024 г. достигла \$ 2,26 за милю при ценах на разовые перевозки ставках около \$ 1,80 - 1,90⁶⁴ за милю. Тысячи мелких перевозчиков и одиночных операторов, работая на уровне или ниже себестоимости, ушли с рынка, а отзыв операционных полномочий резко ускорился⁶⁵.

На этом фоне сложился устойчивый набор проблем, по-разному бьющих по брокерам, перевозчикам, владельцам-операторам и грузоотправителям:

А) Избыток мощностей и демпинг. Ставки ниже себестоимости вытесняют добросовестных перевозчиков и подталкивают часть рынка к рискованным практикам⁶⁶.

Б) Всплеск мошенничества и хищений грузов. Экономическое давление совпало с переходом организованных групп к высокодоходным схемам обмана⁶⁷.

В) Удостоверения для нерезидентов (*non-domiciled CDL*) и «фабрики CDL». После ряда смертельных ДТП – включая резонансную аварию во Флориде в августе 2025 г. с участием водителя с *non-domiciled CDL*

⁶² [verisk.com](https://www.verisk.com)

⁶³ [otrsolutions.com](https://www.otrsolutions.com)

⁶⁴ [otrsolutions.com](https://www.otrsolutions.com)

⁶⁵ [tanktransport.com](https://www.tanktransport.com)

⁶⁶ [tanktransport.com](https://www.tanktransport.com)

⁶⁷ [verisk.com](https://www.verisk.com)

и слабым знанием английского – FMCSA начала кампанию против «CDL mills», удалив из реестра подготовки более 7 тыс. школ⁶⁸⁶⁹; новое правило резко ограничило выдачу таких удостоверений⁷⁰.

Г) Платёжный риск и неплатежи. «Плохие брокеры» через невыплаты и двойной брокеридж вывели из отрасли, по отраслевым оценкам, свыше \$ 10 млрд за 2022-2025 гг.; за тот же период FMCSA отозвала 15 419 брокерских полномочий⁷¹.

Д) Нагрузка по проверке контрагентов. Реестры устарели и уязвимы к подделке, поэтому верификация ложится на сами компании. FMCSA советует обращаться с данными MC/USDOT как с банковскими и перепроверять даже сертификаты страхования⁷².

Е) Уязвимость к кибератакам. Взлом деловой переписки, поддельные электронные письма, подмена телефонных номеров и создание фиктивных личностей позволяют мошенникам выдавать себя за настоящих участников перевозки и перенаправлять грузы⁷³.

Ж) Страхование перевозок становится дороже. Несмотря на то, что обязательный размер страхового покрытия остается на уровне \$ 750 тыс. с 1985 г., крупные судебные выплаты – в среднем около \$ 51 млн по самым тяжелым делам – заставляют страховщиков увеличивать стоимость полисов и осторожнее подходить к выбору клиентов⁷⁴.

З) Пробелы в правоприменении. После решения DOT по делу Riojas (2019) FMCSA лишена права налагать гражданские штрафы за нелегализованный брокеридж в административном порядке и вынуждена передавать дела в DOJ; агентство просит Конгресс восстановить эти полномочия⁷⁵.

Современное мошенничество в грузоперевозках – это в первую очередь обман, а не силовой захват. NICB прямо связывает рост хищений с цифровизацией: фиктивные самовывозы, подставные перевозчики

⁶⁸ truckinginfo.com

⁶⁹ overdriveonline.com

⁷⁰ truckdispatchexperts.com

⁷¹ transportationrecovery.com

⁷² fmcsa.dot.gov

⁷³ nicb.org

⁷⁴ truckdispatchexperts.com

⁷⁵ truckinginfo.com

и кибер-манипуляции логистикой⁷⁶. Ключевые схемы можно ранжировать так:

Двойной брокеридж – несанкционированная передача груза другому перевозчику без ведома грузоотправителя. Самый массовый вид преступлений в отрасли. Число жалоб у Truckstop выросло на 400 % за конец 2022 – начало 2023 гг.⁷⁷.

Процесс начинается с того, что мошенник примеряет на себя образ «фиктивного перевозчика». Для этого злоумышленники крадут лицензионные номера MC и DOT легальных транспортных компаний, которые имеют многолетнюю историю и хороший рейтинг на рынке, но в данный момент снизили свою активность. Когда первоначальный грузовладелец или первый легальный брокер выставляет груз, мошенник, используя эти украденные данные, представляется надежным перевозчиком. Стороны в цифровом формате подписывают соглашение (*Broker-Carrier Agreement*), и мошенник получает подтверждение ставки (*Rate Confirmation*). В этот момент груз официально закрепляется за мошенником, а первоначальный заказчик верит, что его товар находится в надёжных руках.

Получив груз, мошенник должен найти реального водителя для его доставки. Однако перепродажа груза через профиль перевозчика может вызвать подозрения в системе. Поэтому на данном этапе мошенник крадет данные другой компании – авторитетного, платежеспособного и легального брокера. Создавая поддельные электронные почты и сайты-клоны, мошенник под видом этого надёжного брокера размещает груз на логистических платформах (*Load Boards, таких как DAT или Truckstop*) по более низкой ставке. Реальный водитель, увидев груз, связывается с мошенником в полной уверенности, что работает с солидным брокером. Между ними подписывается абсолютно новое, второе соглашение (*Broker-Carrier Agreement*), и водителю выдается поддельный Rate Confirmation с заниженной ценой. Чтобы скрыть данные первоначального заказчика, мошенник заявляет водителю, что это «слепая отправка» (*Blind Shipment*), и инструктирует его представиться на складе именем фиктивного перевозчика из первого этапа.

Когда реальный водитель прибывает на склад и называет указанное имя, работники склада видят совпадение с записью в системе,

⁷⁶ nicb.org

⁷⁷ truckstop.com

выдают груз, и водитель подписывает накладную – BOL (*Bill of Lading*). После успешной доставки груза в пункт назначения водитель получает от грузополучателя документ с печатью, подтверждающий доставку – POD (*Proof of Delivery*), и отправляет его фиктивному брокеру (*мошеннику*) для получения оплаты за свои услуги. Мошенник, в свою очередь, прикрепляет это реальное доказательство доставки к своему счёту-фактуре и отправляет его самому первому, оригинальному заказчику. Увидев, что груз доставлен, заказчик переводит оплату на счёт мошенника. После этого злоумышленник обрывает все связи и исчезает, а реальный водитель остается без оплаты своего труда.

Успешное функционирование этой схемы обусловлено рядом правовых и технических пробелов в системе. Самое главное – между первоначальным заказчиком и реальным водителем нет никакой прямой связи. Каждый из них заключает с мошенником отдельные, не связанные между собой договоры. Базы данных FMCSA и электронные подписи позволяют подтверждать документы за считанные минуты без визуальной проверки личности, что придает украденным данным вид полной легальности.

Когда пострадавший водитель обращается в официальные органы или к настоящему брокеру, чье имя было использовано, дело часто квалифицируется не как уголовное мошенничество, а как нарушение договорных обязательств (*гражданско-правовой спор*). Кроме того, если груз получает повреждения в пути, страховка реального водителя может не покрыть ущерб, поскольку юридически он принял груз от лица, не имевшего на это законных прав.

Для справки: в деле FTC против калифорнийского брокера Apex Freight Services (2018) посредник принимал оплату от грузоотправителей, но не доставлял груз и не платил перевозчикам. Компания урегулировала обвинения, выплатив \$ 500 тыс.⁷⁸

Стратегическое хищение (*theft-by-deception*) – груз «законно» получают и увозят, используя обман на стороне поставщика, брокера или перевозчика⁷⁹.

Процесс начинается с того, что злоумышленники незаконно добывают точные детали рейса: имена брокеров и водителей, контакты

⁷⁸ [grantthornton.com](https://www.grantthornton.com)

⁷⁹ [nicb.org](https://www.nicb.org)

сотрудников и номера накладных. Как только легальный водитель забирает груз, мошенники связываются с ним от лица настоящего брокера или заказчика. Опираясь на реальные данные, они вызывают полное доверие и под убедительным предлогом (*например, срочное изменение планов клиента или переполненность склада*) дают инструкцию изменить маршрут.

Водитель, привыкший к частым изменениям в логистике, обычно не перепроверяет информацию по официальным каналам и приезжает на подставной склад, арендованный преступниками на короткий срок. После добровольной выгрузки товара мошенники быстро перегружают его в свои машины и исчезают. Обман вскрывается лишь тогда, когда настоящий получатель начинает искать пропавший груз. Успех этой схемы обусловлен тем, что исторически весь контроль безопасности сосредоточен на этапе проверки документов при заключении контракта. Когда груз уже находится в пути, контроль ослабевает, а профессиональное использование реальных имён и терминологии легко усыпляет бдительность водителей и диспетчеров⁸⁰.

Для справки: в деле, которое в июне 2026 г. предъявила прокуратура Манхэттена, восемь обвиняемых, используя похищенные данные отправок, перенаправляли «законно» переданные грузы и вывезли товаров примерно на \$ 4,49 млн⁸¹.

Кража личности перевозчика и брокера и выдача себя за них – использование чужих MC/USDOT, поддельных DOT-записей и доменов-двойников⁸². Процесс начинается с «угона» реальных лицензионных номеров MC и USDOT у действующих участников рынка. Чтобы обойти проверки безопасности, злоумышленники подделывают регистрационные документы (*DOT-записи*) и создают сайты-клоны с доменами-двойниками и фальшивыми почтовыми адресами, которые визуально почти не отличаются от официальных контактов оригинальной компании.

Используя эту фальшивую, но легально выглядящую цифровую витрину, преступники связываются с заказчиками от чужого имени и беспрепятственно бронируют, а затем забирают грузы на подставные грузовики. Поскольку автоматические проверки по логистическим базам

⁸⁰ verisk.com

⁸¹ freightwaves.com

⁸² fmcsa.dot.gov

данных показывают безупречную историю и хорошие рейтинги реальной компании, система безопасности не распознает подвоха. В результате обмана двойным пострадавшим становится как грузоотправитель, потерявший свой товар, так и сам легальный перевозчик или брокер, чьи реквизиты были украдены – именно на его имя впоследствии ложатся финансовые претензии за пропавший груз и репутационный ущерб.

Для справки: 3 июня 2026 г. прокурор Манхэттена Алвин Брэгг предъявил обвинение восьмерым (дело IND-71638-26): выдавая себя за реальных перевозчиков – Viking Transport, Z Mile Inc, Altex Logistics, Preston Deliveries, Masters Trucking – они похитили на складах в Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии партии баранины, сыра, говядины, меди и сигарет примерно на \$ 4,49 млн; в расследовании участвовал CargoNet⁸³⁸⁴.

Фиктивный самовывоз – координация выезда поддельного перевозчика на склад под чужим именем⁸⁵. Поддельный перевозчик приезжает на склад под именем легальной компании и увозит груз (в отличие от прямой кражи с парковки или из трейлера). Чтобы дольше оставаться незамеченными, преступники подделывают документы и переоформляют сопроводительные бумаги.

Для справки: В той же манхэттенской схеме обвиняемые арендовали тягачи, наносили на них название и регистрационный номер настоящего перевозчика и забирали грузы: так 3 февраля 2026 г. со склада в Ньюарке (Нью-Джерси), выдавая себя за Viking Transport, они вывезли 43 100 фунтов медного прутка⁸⁶⁸⁷.

«Фантомные» перевозчики и перевозчики-«хамелеоны» – новые юрлица, маскирующие прежние нарушения. Сложные схемы нередко строятся через перекупку перевозчиков с «хорошей историей»⁸⁸. Перевозчик с плохой историей нарушений закрывается и тут же открывается под новым именем и новым DOT-номером, «обнуляя» прошлое (так называемая «реинкарнация»). Такие перевозчики примерно втрое чаще попадают в тяжёлые и смертельные ДТП,

⁸³ manhattanda.org

⁸⁴ freightwaves.com

⁸⁵ nicb.org

⁸⁶ manhattanda.org

⁸⁷ freightwaves.com

⁸⁸ overdriveonline.com

а сложные хищения нередко строятся через покупку юрлиц с «чистой» историей перевозок.

Для справки: после смертельного ДТП с четырьмя погибшими 3 февраля 2026 г. на шоссе штата Индиана SR-67 в округе Джей⁸⁹ FMCSA связала аварию с целой сетью «хамелеонов» и вывела из эксплуатации AJ Partners вместе с аффилированными KG Line Group, Tutash Express, RPM Hauling и Valcins Trucking. Водитель был нерезидентом (Бекжан Бейшекеев, гражданин Кыргызстана, находившийся в США нелегально; CDL был неправоммерно выдан ему штатом Пенсильвания), а обучала его фиктивная автошкола⁹⁰.

Компрометация деловой переписки и захват аккаунта – подмена платёжных реквизитов и адреса доставки в последний момент⁹¹. Злоумышленники взламывают или подделывают почтовые ящики брокеров и перевозчиков и в последний момент меняют платёжные реквизиты или адрес доставки. Захват реального аккаунта позволяет вести переписку из доверенного ящика, поэтому проверки «по адресу отправителя» не срабатывают.

Для справки: в манхэттенском деле брокер поверил фишинговому письму, которое принял за сообщение часто используемого перевозчика; после этого хакерская группа получила данные о ставке, и партия сыра была переадресована⁹². С похожего письма-подделки от «финансового директора» началась и атака на Arup⁹³.

Взлом учётных данных на досках грузов – публикация фейковых заказов и разбор настоящих от чужого имени⁹⁴. Завладев аккаунтом реального брокера или перевозчика, злоумышленники действуют в двух основных направлениях. Во-первых, они размещают фейковые заказы от имени взломанной компании, главная цель которых – выманить у откликнувшихся легальных перевозчиков их конфиденциальные реквизиты или авансовые платежи. Во-вторых, мошенники используют чужой профиль для перехвата и бронирования реальных, высокооплачиваемых грузов с целью их последующей кражи.

⁸⁹ overdriveonline.com; truckdrivers.life

⁹⁰ truckdrivers.life

⁹¹ nicb.org

⁹² freightwaves.com

⁹³ cnn.com

⁹⁴ fmcsa.dot.gov

Помимо прямых хищений грузов и денег, взломанные аккаунты на досках грузов служат для преступников удобной площадкой для разведки. Анализируя закрытые данные платформ, злоумышленники отслеживают чужие логистические цепочки и целенаправленно ищут наиболее дорогостоящие отправки для организации будущих спланированных преступлений.

Для справки: Манхэттенская группа использовала данные отправок, похищенные хакерской «синдикат-командой», чтобы находить и перехватывать грузы⁹⁵; CargoNet отдельно отмечает, что злоумышленники анализируют общедоступные данные досок, выбирая высокоценные цели⁹⁶.

Поддельные документы – BOL, POD и подтверждения ставок (rate confirmations)⁹⁷. Преступники фабрикут эти документы для достижения трёх основных целей: подтверждения несуществующей погрузки ради незаконного получения топливного аванса, маскировки хищения части товара в пути или для успешной выдачи себя за легального брокера с использованием фальшивых реквизитов.

На практике схема часто применяется для выманивания денег до начала рейса. Злоумышленники предоставляют заказчику поддельный BOL, который служит «доказательством» того, что груз якобы уже принят в машину, и получают топливный аванс.

Отдельной, более сложной разновидностью является схема «ложных претензий». В этом случае на этапе погрузки водителя не допускают к досмотру опломбированного трейлера, вынуждая его «вслепую» подписать документы за заявленное количество мест. В итоге изначально спланированная злоумышленниками недостача обнаруживается только при выгрузке, а вся юридическая и финансовая ответственность за пропавший товар ложится на обманутого перевозчика, поставившего свою подпись.

Социальная инженерия и новые ИИ-дипфейки / имитация голоса – контекстно-точные обращения, имитирующие брокеров и диспетчеров⁹⁸. Звонки, письма и видеозвонки имитируют знакомых брокеров и диспетчеров. Клонирование голоса и видео-дипфейки

⁹⁵ freightwaves.com

⁹⁶ verisk.com

⁹⁷ fmcsa.dot.gov

⁹⁸ nicb.org

в реальном времени обесценивают проверку «я узнал его голос/лицо», а сама технология становится дешевле и доступнее.

Для справки: в январе 2024 г. сотрудник гонконгского офиса Agир присоединился к видеозвонку с «финансовым директором» и «коллегами», оказавшимися дипфейками, и провёл 15 переводов на сумму около \$25,6 млн, которые так и не вернули⁹⁹. NICB предупреждает, что подобные приёмы переходят и в диспетчеризацию грузоперевозок¹⁰⁰.

Инструменты против мошенничества исторически сосредоточены на этапе подачи груза (*shipment tender*), поэтому атакующие всё чаще смещаются «ниже по течению». Verisk CargoNet прямо предупреждает: группы «theft-by-deception» будут активнее перенаправлять грузы, переданные легальным перевозчикам, обходя контроль, выстроенный вокруг тендера¹⁰¹. Наиболее уязвимы следующие звенья:

А) Биржи грузов, а также регистрация и проверка перевозчиков являются одной из основных точек проникновения мошенников. Проверка через систему SAFER обязательна, но недостаточна, поскольку мошенники создают поддельные сайты, которые могут отображаться среди первых результатов поиска¹⁰².

Б) Учётные записи электронной почты и диспетчерских систем могут быть похищены с помощью поддельных писем и других способов обмана, что позволяет мошенникам перехватывать переписку и перенаправлять платежи¹⁰³.

В) Обязанность брокера добросовестно распоряжаться средствами клиента – деньги клиента проходят через посредника и становятся мишенью¹⁰⁴.

Г) Регистрация новых участников. Использование фиктивных адресов: FMCSA отмечает, что деятельность нелегальных грузовых посредников нередко связана с отсутствием реального офиса или другого фактического места ведения деятельности¹⁰⁵.

⁹⁹ [cnn.com](https://www.cnn.com)

¹⁰⁰ [nicb.org](https://www.nicb.org)

¹⁰¹ [verisk.com](https://www.verisk.com)

¹⁰² [fmcsa.dot.gov](https://www.fmcsa.dot.gov)

¹⁰³ [nicb.org](https://www.nicb.org)

¹⁰⁴ [transportationrecovery.com](https://www.transportationrecovery.com)

¹⁰⁵ [truckinginfo.com](https://www.truckinginfo.com)

Д) Этап подтверждения доставки и оплаты (POD/payment) – финальная точка вывода средств¹⁰⁶.

Е) Предоставление зарубежным диспетчерам доступа к внутренним информационным системам компании повышает риск утечки данных и злоупотреблений со стороны сотрудников¹⁰⁷.

Цифры следует читать с оговоркой об источнике и периоде. По годовому анализу Verisk CargoNet, в 2024 году в США и Канаде зафиксировано 3 625 инцидентов – на 27 % больше, чем в 2023 году, при средней стоимости хищения \$ 202 364¹⁰⁸.

В 2025 г. общее число событий осталось почти прежним (3 594 против 3 607), но подтверждённые хищения грузов выросли на 18 % (с 2 243 до 2 646), оценочные потери достигли почти \$ 725 млн (+60 %), а средняя стоимость одного хищения поднялась на 36 % – до \$ 273 990¹⁰⁹. Иными словами, преступники стали действовать реже, но «дороже», сместившись к высокоценным грузам.

Национальное бюро по борьбе со страховыми преступлениями (со ссылкой на CargoNet) сообщает о росте потерь на 27 % в 2024 г. и прогнозирует дальнейший рост ещё примерно на 22 % по итогам 2025 г. Экспертные оценки реального ущерба превышают \$ 1 млрд в год, поскольку часть хищений не попадает в отчётность¹¹⁰¹¹¹. Доля стратегического хищения выросла примерно с 8 % всех хищений грузов в 2020 г. до около трети к концу 2024 г.¹¹².

¹⁰⁶ [fmcsa.dot.gov](https://www.fmcsa.dot.gov)

¹⁰⁷ [nicb.org](https://www.nicb.org)

¹⁰⁸ [verisk.com](https://www.verisk.com)

¹⁰⁹ [verisk.com](https://www.verisk.com)

¹¹⁰ [nicb.org](https://www.nicb.org)

¹¹¹ supplychainbrain.com

¹¹² supplychainbrain.com



7. Международный опыт по противодействию мошенничеству в логистике США.

Индия, крупнейший мировой экспортёр услуг ВРО, обеспечивает доверие к ВРО за счёт сочетания государственного регулирования и отраслевого саморегулирования. Основу современной системы защиты персональных данных составляют **Digital Personal Data Protection Act 2023 (DPDP Act)** и принятые 13 ноября 2025 г. **Digital Personal Data Protection Rules 2025 (DPDP Rules 2025)**, устанавливающие требования к обработке персональных данных, включая дополнительные обязанности для «значимых операторов данных» (*Significant Data Fiduciaries, SDF*), такие как назначение ответственного за защиту данных (*Data Protection Officer, DPO*), проведение независимого аудита и оценки воздействия на защиту данных, а также предусматривающие административные штрафы до порядка \$ 30 млн.

Важную роль играет и отраслевое саморегулирование. Ассоциация **NASSCOM** учредила **Data Security Council of India (DSCI)**, разработавший рамочные документы **Data Security Framework (DSF)** и **Data Privacy Framework (DPF)**, широко используемые поставщиками ВРО-услуг. При этом базовыми актами, заложившими основы регулирования информационной безопасности и защиты данных в Индии, остаются **Information Technology Act 2000** и **SPDI Rules 2011**.

Основой успеха Филиппин как одного из ведущих мировых центров аутсорсинга ВРО стала ориентация на соблюдение международных стандартов информационной безопасности и защиты данных. Около 70–75 % экспортной выручки отрасли формируется

за счет заказчиков из США, включая компании транспортно-логистического сектора, что обусловило высокие требования к надёжности цифровой инфраструктуры и защите корпоративной информации.

Модель обеспечения доверия строится на трёх взаимодополняющих элементах. Во-первых, для работы с крупными зарубежными заказчиками поставщики ВРО-услуг, как правило, проходят сертификацию по международным стандартам, прежде всего **ISO/IEC 27001** и **SOC 2**. Их внедрение предполагает применение многофакторной аутентификации (*MFA*), шифрования данных, разграничения прав доступа и постоянного контроля информационной безопасности.

Во-вторых, значительная часть экспортных ВРО-компаний осуществляет деятельность в специальных экономических зонах под управлением **Philippine Economic Zone Authority (PEZA)**. Одновременно действует комплексное законодательство в сфере защиты персональных данных и противодействия киберпреступности, предусматривающее существенную административную и финансовую ответственность за нарушения требований информационной безопасности и неправомерную обработку данных.

В-третьих, сочетание международной сертификации, государственного регулирования и налоговых стимулов позволило сформировать высокий уровень доверия со стороны иностранных заказчиков. Это способствует заключению долгосрочных контрактов и поддерживает устойчивый рост экспорта филиппинских услуг в сфере ВРО.

Казахстан является ближайшим региональным конкурентом Узбекистана в привлечении заказов на экспорт цифровых услуг, в том числе со стороны американских компаний. Одним из элементов формирования доверия становится развитие специализированных цифровых продуктов. Казахстанский стартап **Call2action.ai**, резидент **Astana Hub**, привлек венчурное финансирование на развитие ИИ-платформы для проверки, отбора и найма водителей, механиков и диспетчеров для автотранспортной отрасли США.

Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности выступает **Международный финансовый центр «Астана» (AIFC)**, функционирующий на основе принципов английского общего права,

а также национальное законодательство в сфере защиты персональных данных, устанавливающее требования к их обработке и трансграничной передаче.

8. Механизмы защиты и завоевания доверия

«**Verify-then-trust**» – это золотой стандарт комплаенса и безопасности в современной логистике, особенно на рынке США.

SAFER – классическая база данных FMCSA. Здесь можно проверять исторические метрики и безопасность.

MOTUS: Запущенная FMCSA в 2026 г. платформа, пришедшая на смену старым системам. В ней внедрена биометрическая верификация и строгая проверка юридических лиц.

Фишинг-устойчивая аутентификация (FIDO2 / Passkeys) – вид защиты, который использует уникальные криптографические ключи, привязанные к конкретному физическому устройству. Это могут быть аппаратные токены (например, YubiKey) или встроенная биометрия (Windows Hello, Touch ID, Face ID). **FIDO2** делает удаленный фишинг почты практически невозможным, так как злоумышленник не обладает физическим устройством сотрудника.

Принцип работы аутентификации: доступ привязан к физическому устройству пользователя, которое выступает в роли аппаратного ключа. Биометрические данные (отпечаток пальца, скан лица) или ПИН-код не передаются на сервер и не хранятся на нём; они служат исключительно для локального подтверждения личности владельца перед самим устройством

SSO (Single Sign-On) – это технология, позволяющая пользователю авторизоваться один раз через центрального провайдера (например, Microsoft Entra ID или Okta) и получить безопасный доступ ко всем рабочим приложениям без повторного ввода паролей.

RMIS (Registry Monitoring Insurance Services) – это одна из ведущих в логистической индустрии США автоматизированных платформ для онбординга (регистрации) грузоперевозчиков и непрерывного мониторинга их комплаенса. В 2021 году сервис был приобретён компанией Truckstop, одной из крупнейших грузовых бирж.

«Белый список» RMM (*Remote Monitoring and Management*) – это программы, через которые сисадмины управляют компьютерами удаленно. «Белый список» означает, что подключаться к компьютеру могут только ваши официальные сисадмины. Любые чужие программы для удаленного доступа (*например, если мошенник попросит сотрудника скачать AnyDesk или TeamViewer*) будут заблокированы. Сотрудник физически не сможет установить на компьютер ни одну стороннюю программу.

EDR (*Endpoint Detection and Response*) – это «умный антивирус» нового поколения. Он следит за поведением. Если сотрудник, который обычно открывает по одному документу в час, вдруг начнет скачивать всю клиентскую базу целиком, EDR посчитает это подозрительным, заблокирует действие и отправит тревогу руководству.

SPF (*Sender Policy Framework*) «Список гостей» – это публичный список всех серверов и IP-адресов, которым вы официально разрешаете отправлять письма от имени вашего домена (*например, @yourcompany.com*). Когда сервер получателя (*например, Gmail или почта вашего клиента*) принимает письмо от вас, он проверяет DNS-записи вашего домена. Если IP-адрес отправителя есть в вашем «списке гостей» (*SPF-записи*), письмо пропускается. Если мошенник пытается отправить письмо с чужого сервера, подставив ваш домен, проверка провалится.

DKIM (*DomainKeys Identified Mail*)

DKIM добавляет в каждое исходящее письмо невидимую криптографическую цифровую подпись. Это доказывает, что письмо было отправлено именно вами и что его содержимое (*включая вложения*) не было изменено по пути. Система использует два ключа. «Закрытый ключ» хранится на вашем почтовом сервере и ставит «печать» на каждое письмо. «Открытый ключ» вы публикуете в DNS-записях домена. Сервер получателя берет ваш открытый ключ, проверяет печать на письме и убеждается в его подлинности.

DMARC (*Domain-based Message Authentication*)

SPF и DKIM сами по себе не говорят серверу получателя, что делать, если письмо *не прошло* проверку. DMARC объединяет их и дает четкую инструкцию: пропускать, отправлять в спам или блокировать подделки. Кроме того, DMARC отправляет вам отчеты о том, кто пытается рассылать письма от вашего имени.

Мониторинг доменов-двойников

Мошенники, зная, что ваш домен защищен DMARC, могут зарегистрировать похожий домен (*например, c0mpany.com вместо company.com или company-logistics.com*). Необходимо использовать автоматизированные сервисы Threat Intelligence (*или встроенные функции Microsoft Defender*), которые сканируют глобальный реестр новых доменов. Как только кто-то регистрирует домен, визуально похожий на ваш, система выдает предупреждение, и вы можете превентивно заблокировать его на своих шлюзах безопасности или подать жалобу регистратору.

Аудит почтовых правил (*Inbox Rules Audit*)

Если хакер всё же получил доступ к почте сотрудника, его первое действие – создание скрытых правил обработки писем. Хакер настраивает правило: *«Все входящие письма, содержащие слова Invoice, Bank, Rate, Payment – автоматически пересылать на внешний адрес [hacker@gmail.com], а оригинал удалять в корзину»*. Таким образом, хакер читает переписку, а ваш сотрудник даже не видит входящих писем от клиентов.

Администратор должен регулярно (*или автоматически через скрипты/SIEM*) выгружать и проверять правила пересылки всех пользователей. В идеальной корпоративной среде автоматическая пересылка на внешние адреса (*External Auto-Forwarding*) должна быть запрещена на глобальном уровне почтового сервера.

Настройка SPF/DKIM/DMARC, мониторинг доменов-двойников и аудит почтовых правил:

Настройка протоколов аутентификации (*SPF, DKIM, DMARC*) обеспечивает «цифровую подпись» исходящей корреспонденции. Это предотвращает подмену адреса отправителя (*спуфинг*): почтовые системы клиентов будут автоматически распознавать и блокировать письма от злоумышленников, пытающихся отправить фальшивые счета от имени компании.

Внедрение системы автоматизированного отслеживания фишинговых доменов. Это позволит оперативно выявлять и блокировать адреса, визуально похожие на корпоративный (*например,*

с заменой букв на цифры), с которых мошенники могут связываться с контрагентами.

Регулярный аудит почтовых правил сотрудников необходим для пресечения корпоративного шпионажа. В случае скрытой компрометации учетной записи злоумышленники часто настраивают невидимые правила автоматической пересылки писем с ключевыми словами (например, «счёт», «договор»). Регулярная проверка позволит своевременно выявлять и удалять подобные настройки.

Сертификация ISO/IEC 27001 – это высший международный стандарт в области управления информационной безопасностью. Если FIDO2, SSO и RMIS – это конкретные технические инструменты, то ISO 27001 – это фундаментальная архитектура и корпоративная культура, которая управляет этими инструментами.

9. Текущие проблемы, связанные с резидентами IT Park

В последнее время от резидентов IT Park поступают обращения о мошенничествах на международном уровне (*киберпреступления, мошенничества при перевозке грузов, кражи грузов*) с участием некоторых граждан Узбекистана, работающих на логистическом рынке США.

Участники экспорта услуг ВРО-логистики в Узбекистане часто появляются негативные статьи ряде логистических форумов США (*Trucking Truth, Truckers, FreightBrokers* и др.), а также негативные комментарии в социальных сетях (*Overdrive, FreightWaves* и др.).

За 2025-2026 гг. в IT Park в общей сложности поступили сообщения о 20 случаях мошенничества в сфере экспорта ВРО логистики США. В ноябре 2023 г. американская компания «Х», учредителем которой является гражданин Узбекистана, не выплатила резиденту IT Park \$ 360 тыс. В мае 2026 г. диспетчер «У», обслуживавшего компанию «Z», и водитель грузовика в США нанесли ущерб стоимостью \$ 75 тыс. В результате хакерских атак на ООО «XYZ», совершённых в апреле 2026 г., были похищены грузы на сумму \$ 1 млн.

Широко наблюдаются схемы двойного брокериджа среди мигрантов из стран СНГ в США, случаи покупки поддельных аккаунтов на грузовых биржах (*Load Boards*) и использования чужих лицензий.

Кроме этого, учащаются случаи нарушений и преступлений со стороны соотечественников в США, вовлечённых в цепочку логистики. В СМИ появляются многочисленные заявления о водителях с незаконным статусом пребывания в США, неправомерно выданных CDL таким водителям, а также раскрытии преступных схем по хищению товаров.

В начале июня 2026 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция Нью-Йорка раскрыли крупную преступную схему с участием граждан Узбекистана. Преступники похитили дорогостоящую продукцию на сумму \$ 4,5 млн. В июле текущего года водитель из Узбекистана был обвинён в попытках стереть улики в смертельном ДТП в штате Огайо.

Вышеуказанные обстоятельства оказывают негативное влияние на резидентов IT Park, работающих в США в сфере ВРО-логистики с соблюдением законодательства.

Для справки: В марте 2024 г. на платформе DAT наблюдались ограничения на входящие IP-адреса из Сербии. Также ожидается, что аналогичная блокировка и введение дополнительной верификации будут осуществляться и по отдельным странам на торговых платформах.

10. Риски для Узбекистана

Учитывая текущие тенденции по изменению нормативно-правовой базы отрасли автотранспортных грузоперевозок США, а также растущее число преступлений в данной отрасли в том числе с прямым или косвенным участием узбекистанских компаний в лице резидентов IT Park и соотечественников, выявляются определённые экономические и репутационные риски для Узбекистана. Среди них:

- становление обязательным для ВРО-компаний регистрации в качестве брокера, тем самым обязуя компанию выставить поручительский залог в размере \$ 75 тыс., попасть в прямую юрисдикцию FMCSA и DOJ, прекратить нынешнюю модель на основе диспетчерских контрактов;

- блокировка узбекистанских IP-адресов на биржевых платформах грузов США;

- введение ограничений или дополнительных требований к верификации в отношении узбекских компаний крупными логистическими платформами США, такими как Highway, DAT, Truckstop;

- возможна потеря доверия к национальным IT-компаниям и услугам ВРО, а также ущерб репутации Узбекистана на международном рынке цифровых услуг;

- персональная уголовная и репутационная ответственность граждан Узбекистана, участвующих в мошеннических схемах удалённо/

11. Рекомендация

Учитывая вышеизложенное, для снижения или полного предотвращения рисков и укрепления экспорта услуг ВРО рекомендуется проведение работ по следующим направлениям:

- внедрить регламенты «verify-then-trust» в виде обязательной сверки по системам SAFER и MOTUS реквизитов контрагентов;

- перейти на фишинг-устойчивую аутентификацию (*FIDO2/passkeys*) для почты, бирж и RMIS; ввести SSO, персональные учётные записи и минимальные привилегии;

- установить закрытую рабочую среду: «белый список» RMM, блокировка неизвестных установщиков, EDR, шифрование, запрет личных устройств;

- работать строго как добросовестный агент перевозчика по письменному договору; не связываться с деньгами брокеров/факторинга и не «пересдавать» грузы;

- настроить SPF/DKIM/DMARC, мониторинг доменов-двойников и аудит почтовых правил;

- пройти сертификацию ISO/IEC 27001 (*и SOC 2 где требуется*); заключать с заказчиками соглашения об обработке данных (*DPA*); рассмотреть киберстрахование.